අංක ර් 26 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

ලංකාව හැර යන තැනැත්තන්ගෙන් ආදයම් බදු අය කර ගැනීම

ආදයම් බදු ආඥාපනතේ 82 වැනි වගන්තියේ මෙසේ සඳහන් වේ :—

82 (1) යම් තැනැත්තකු තමා නමින් තක්සේරු කර ඇති බදු මුදල් සියල්ලක් නොගෙවා ලංකාව හැර යන්නට ඉඳනි සි හෝ ලංකාව හැර යන්නට ඉඩ ඇතැ සි කොමසාරිස්වරයා කල්පනා කරතොත්, එම බදු මුදල් පිළිබඳ තොරතුරු හා එම තැනැත්තාගේ නමත් සඳහන් සහතිකයක් මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු වෙත නිකුත් කළ යුතුය. මහෙස්ත්‍රාත්වරයා ද එය ලැබුණු විට, එම තැනැත්තා බදු මුදල නොගෙවා හෝ එය හෙවන බවට කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත් වන අයුරු ඇප නොතබා ලංකාව හැර යෑම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය විධිවිධාන යොදන ලෙස පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ට අණ කළ යුතුය.

(2) මහෙස්ත්‍රාත්වරයා වෙත සවකීය සහතිකය නිකුත් කරන විට, අතේ ම බාර දෙන ලිපියක්, රිජිස්ටර ලිපියක් හෝ විදුලි පණිවුඩයක් මගින් කොමසාරිස්වරයා ඒ පිළිබඳ නිවේදනයක් එම තැනැත්තා වෙත නිකුත් කළ යුතුය. එහෙත් එම නිවේදනය එම තැනැත්තාට නොලැබී යෑම මෙම වගන්තිය යටතේ කෙරෙන නීති කටයුතු අවලංගු කෙරෙන කාරණයක් නොවන්නේය.

(3) බදු මුදල් ගෙවා ඇති බවට හෝ ඇප තබා ඇති බවට කොමසාරිස්වරයා, නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් වරයා හෝ සහකාර කොමසාරිස්වරයකු අත්සන් කළ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීම නැතහොත් පොලිස් ස්ථානයක් භාර පොලිස් නිලධාරියකුට බදු දමුල ගෙවීම එම තැනැත්තටා ලංකාව හැර යෑමට ඉඩ දීම සඳහා සෑහෙන බලයක් වන්නේය.

2. ලංකාව හැර යන්නට බන්න මෙන්න කියා සිටින කෙනකු පොලිස් ස්ථානයකට පැමිණ, රටින් පිටත්ව යෑමට පෙර තම ආදයම් බද්ද ගෙවනු ලැයි බව කියා සිටි විට උපසේවක සරයන් හෝ කොස්තාපල් වහාම පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට දන්වා සිටිය යුතුය.

3. ආදයම් බදු ආඥාපනතේ 82 (2) දරන වගන්තියෙන් (මෙහි ඉහත 1 වැනි ඡේදය බලන්න) නියම කර ඇති පරිදි දේශීය ආදයම් කොමසාරිස්ගෙන් නිවේදනයක් ලැබී තිබේ ද යන වග පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා එම ගමන්කරුගෙන් තමා ම විමසිය යුතුය. එම නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කළ හොත් කාර්ය භාර නිලධාරියා එය පරීක්ෂා කොට එහි සඳහන් වන්නේ එය ඉදිරිපත් කරන තැනැත්තා බවට තමා සෑහීමට පත් විය යුතුය. ගෙවිය යුතු බදු මුදල ද ඔහු විසින් සටහන් කර ගත යුතුය. ඉන් පසු එම බදු මුදල ඔහුගින් ම ගත යුතුය. වැක්පත්, අණකර හෝ ගෙවීමේ වෙනත් ක්‍රමයකින් එම මුදල් බාර නොගත යුතුය. 172 දරන පොදු පෝර්මයේ ලියු කුවිතාන්සියක් ගමන්කරු වෙත නිකුත්, කොට ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ ප්‍රකාශය තොරතුරු පොතේ සටහන් කොට ඊට ඔහු ලවා අත්සන් කරවා ගත යුතුය. තව ද කාර්ය භාර නිලධාරියා මෙහි පහත සඳහන් පෝර්මයේ ලියු සහතිකයක් ද ඔහු වෙත නිකුත් කළ යුතුය :—

82 (2) දරන වගන්තිය යටතේ වර්ෂ ..... වැනි දින දැනමින් දේශීය ආදයම් කොමසාරිස් විසින් නිකුත් කරන්නට යෙදුණු ඔහුගේ අංක ..... දරන නිවේදනයේ ප්‍රකාර ගෙවිය යුතු ආදයම් බද්ද වශයෙන් රු. ..... ශත .....ක් වන මුදලක් ..... පදිංචි ..... විසින් වර්ෂ ..... වැනි දින මෙම පොලිස් ස්ථානයේ දී ගෙවා ඇති බව මෙයින් සහතික කරනු ලැබේ.

1. සාක්ෂිකරු .....

2. සාක්ෂිකරු .....

..... පොලිස් ස්ථානයේ
කාර්ය භාර නිලධාරියා.

4. ඉදින් ගමන් කරු ආදයම් බදු ආඥාපනතේ 82 (2) දරන වගන්තියෙන් (මෙහි ඉහත 1 වැනි ඡේදය බලන්න) නියම කර ඇති පරිදි දේශීය ආදයම් කොමසාරිස්ගෙන් ලත් නිවේදනයක් ඉදිරිපත් නොකළ හොත්, එම ගමන්කරු විසින් ගෙවිය යුතු නියම බදු මුදල හරි හැටි දැන ගැනීම් සඳහා පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා කොළඹ දේශීය ආදයම් දෙපාර්තමේන්තුවට ටෙලිපෝන් කළ යුතුය. මෙය නොකළ හැකි විට, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ ශාඛාවේ සහකාර පොලිස් අධිකාරීගෙන් විමසිය යුතුය. එසේ විමසීමෙන් පසු ඔහු මෙහි ඉහත 3 වැනි ඡේදයේ ප්‍රකාර ක්‍රියා කළ යුතුය.

5. පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා ලැබුණු බදු මුදල් ආණ්ඩුවේ මුදල් පොතේ සටහන් කොට, තොරතුරු පොතේ සටහනේ උද්ධෘතයක් හා දේශීය ආදයම් කොමසාරිස්ගේ සහතිකය හෝ නිවේදනයක් සමග එම මුදල් ස්වකීය අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී වෙත වහාම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

6. එම බදු මුදල් කාර්යාලයට ලැබුණු විට පොලිස් අධිකාරි හෝ සහකාර අධිකාරි හෝ තම විවිධ මුදල් පොතේ ඒ පිළිබඳ ව ගණන් පෙන්නා දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් නමින් සේවා මුදල් ඇණවුම් පතක් ලබා ගෙන, මුදල් ඇණවුම් පතක් තොරතුරු පොතෙන් ගත් උද්ධෘතයන් ඔහු වෙත යැවිය යුතුය.

7. ආදායම් බදු ගෙවා නැති කෙනකු ලංකාවෙන් පිට වී යෑම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය වන විධිවිධාන යොදන ලෙස, නැවු තොටවල, ගුවන් තොටුපොළවල් හෝ තොටුපල් බෝට්ටු සේවාවල සෑම පොලිසියකට ම ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්වරයා, මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු අණක් ලැබුණු පසු උපදෙස් දිය යුතුය .එම තැනැත්තකු අල්ලා ගත් විට, බදු මුදල් ගෙවා ඇති බවට හෝ ඇප තබා ඇති බවට දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්ගෙන්, නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්ගෙන් හෝ සහකාර කොමසාරිස් කෙනකු ගෙන් ලත් සහතිකයක් හෝ බදු මුදල් තමාට ගෙවා ඇති බවට පොලිස් ස්ථානයක කාර්ය භාර නිලධාරියකුගෙන් ලත් සහතිකයක් හෝ (මෙහි ඉහත 3 වැනි ඡේදය බලන්න) ඉදිරිපත් කළ හැකි දැ යි ඔහුගෙන් ඇසිය යුතුය. එම සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ හොත් ගමන්කරුට ගමන යන්නට දී ඒ බවති රපෝර්තුවක් ලිවිය යුතුය. එම සහතිකය ඉදිරිපත් කළ නො හැකි නම් ගමන්කරුට ලංකාව හැර යන්නට ඉඩ නොදිය යුතුය. ගමන්කරු ලංකාවෙන් පිට ස්ථානයකට යන දුම්රියකට හෝ ලංකාවෙන් පිටත්ව යන නැවකට හෝ ගුවන් යානයකට නැඟී ඇතොත්, අවශ්‍ය නම් බලය යොදා ඔහු රැඳෙවිය යුතුය. එහෙත් ගමන වැළැක්වූ පසු ඔහු නිදහස් කර යවා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ, විශේෂ ශාඛාවේ පොලිස් අධිකාරි වෙත (දෙපිටපත් සහිතව) වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.